

- 2) 식품 및 건강기능식품에 관한 심의기준을 통합함에 따라 내용상 중복되는 종전의 규정 제26조는 삭제함.

다. 주류 관련 심의규정 보완(제33조)

- 1) 주류광고의 내용 및 허용 범위 등을 제한하고 있는 「국민건강증진법」 및 하위 법령과 심의 규정 간의 문구 차이로 인한 해석 적용상의 혼선을 방지하기 위해 표현의 통일성을 기하고, 방송광고에서 금지되는 사항을 종전보다 명확하게 규정함.
- 2) 수범자의 예측 가능성 제고 및 규제의 합목적성 확보를 위해 「국민건강증진법」 및 관련 고시에 따른 과음 경고문구 고지 의무를 환기시키는 확인적 규정을 신설함.

라. 정당 관련 심의규정 정비(제42조)

- 1) 정책 또는 정치적 현안에 대한 정당의 입장 홍보, 당원 모집 등을 통상적인 정당 활동으로 보장하고 있는 정당법 의 입법 취지를 존중하고, 법규 간 체계 적합성을 제고하기 위해 관련 규정을 정비함.

<방송통신심의위원회 제공>

●방송통신심의위원회공고제2020-15호

「방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률」 제29조에 따라 「상품소개 및 판매방송 심의에 관한 규정」을 다음과 같이 개정 공고합니다.

2020년 12월 28일

방송통신심의위원회 위원장

●방송통신심의위원회 규칙 제152호

상품소개 및 판매방송 심의에 관한 규정 일부개정규칙

상품소개 및 판매방송 심의에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제48조를 다음과 같이 한다.

제48조(식품등) ① 식품 및 건강기능식품(이하 “식품등”이라 한다)에 관한 상품소개 및 판매방송은 다음 각 호의 표현을 하여서는 아니 된다. 다만, 관계 법령에 따라 허용된 경우는 제외한다.

1. 질병(질병군 및 질병의 특징적인 징후 또는 증상을 포함한다)의 예방·치료에 효능이 있는 것으로 인식할 우려가 있는 표현
2. 의약품에만 사용되는 명칭(한약의 처방명을 포함한다)의 사용, 의약품을 대체할 수 있거나 의약품의 효능 또는 질병 치료 효과를 증대시킨다는 내용 등을 통해 의약품으로 인식할 우려가 있는 표현
3. 식품학·영양학·축산가공학·수의공중보건학 등의 분야에서 공인되지 않은 제조방법에 관한 연구 또는 발견 사실을 인용하거나 명시하는 표현. 다만, 식품학 등 해당 분야의 문헌을 인용하여 내용을 정확하게 표시하고, 연구자의 성명, 문헌명, 발표 연월일을 명시하는 경우는 제외한다.
4. 식품등을 가공할 때 사용한 원재료나 성분의 효능 효과를 해당 식품등의 효능·효과로 오인 또는 혼동하게 할 우려가 있는 표현

5. 각종 감사장 또는 체험기 등을 이용하거나 “한방(韓方)”, “특수 제법”, “주문 쇄도”, “단체 추천” 또는 이와 유사한 내용으로 소비자를 현혹하는 표현
6. 의사, 치과 의사, 한의사, 수의사, 약사, 한약사, 대학교수 등이 식품등의 기능성을 보증하거나, 지정·공인·추천·지도 또는 사용하고 있다는 표현. 다만, 의사 등이 해당 제품의 연구·개발에 직접 참여한 사실만을 나타내는 경우는 제외한다.
- ② 식품에 관한 상품소개 및 판매방송에서 특정 성분을 강조하거나 부각할 경우에는 해당 성분의 함량을 명확하게 밝혀야 하며, 미세 소량의 특정 성분이 함유되어 있다는 이유로 엄청난 효과가 있는 것으로 과장하여 표현하여서는 아니 된다.
- ③ 영·유아를 대상으로 하는 식품에 관한 상품소개 및 판매방송은 모유를 대체할 수 있는 것으로 오인할 수 있는 표현을 하여서는 아니 된다.
- ④ 건강기능식품에 관한 상품소개 및 판매방송은 “건강기능식품”이라는 내용을 반드시 표시하여야 하며, 식품의약품안전처장이 인정하지 않은 기능성을 나타내는 표현을 하여서는 아니 된다.
- ⑤ 건강기능식품이 아닌 식품에 관한 상품소개 및 판매방송은 “건강기능식품” 문구 또는 도안을 사용하거나 기능성 효능·효과가 있는 것으로 오인할 수 있는 표현을 하여서는 아니 된다.

제49조를 삭제한다.

제53조제1항 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 기간을 특정하여 판매가격을 변경하기 위해 그 기간을 명확하게 표시하고, 시청자가 판매가격을 기준가격과 오인·혼동할 우려가 없도록 명확히 구분하여 표시하는 경우는 제외한다.

부칙

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

◇개정이유

관련 법규 제·개정 사항을 적기에 반영하여 법규 간 통일성을 기하고, 체계 적합성을 제고하기 위해 식품, 건강기능식품, 화장품에 관한 기존 심의규정을 보완하고자 함.

◇주요내용

가. 식품·건강기능식품 관련 심의기준 통합(제48조)

- 1) 식품, 건강기능식품, 축산물 등으로 구분하여 개별 법률에서 표시·광고에 관한 기준을 별도로 정하고 있던 기존 규제 체계를 일원화하기 위해 제정된 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」의 주요 내용을 반영하여 법규 간 통일성을 제고하기 위해 관련 규정을 정비함.
- 2) 식품 및 건강기능식품에 관한 심의기준을 통합함에 따라 내용상 중복되는 종전의 규정 제49조는 삭제함.

나. 화장품 관련 심의규정 보완(제53조제1항)

- 1) 화장품법에 따라 화장품 판매 가격 표시에 관한 세부 기준을 정하고 있는 「화장품 가격표시제 실시요령」 고시의 내용을 반영하기 위해 관련 규정을 보완함.

<방송통신심의위원회 제공>

●방송통신심의위원회공고제2020-16호

「방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률」 제29조에 따라 「방송통신심의위원회 임직원 행동강령」을 다음과 같이 개정 공고합니다.

2020년 12월 28일

방송통신심의위원회 위원장

●방송통신심의위원회규칙 제154호

방송통신심의위원회 임직원 행동강령 전부개정규칙

방송통신심의위원회 임직원 행동강령 전부를 다음과 같이 개정한다.

방송통신심의위원회 임직원 행동강령

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 행동강령(이하 “강령”이라 한다)은 부패방지 및 깨끗한 공직풍토 조성을 위하여 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제8조에 따라 방송통신심의위원회(이하 “위원회”라 한다)의 임직원이 준수하여야 할 행동의 기준을 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 강령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “임직원”이라 함은 위원회의 위원장, 위원, 사무총장, 「방송통신심의위원회 사무처 직제규칙」 제2조의 일반직 직원 및 같은 규정 제3조의 기타 사용인을 말한다.
2. “직무관련자”란 임직원의 소관 업무와 관련되는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 개인(임직원이 사인의 지위에 있는 경우에는 이를 개인으로 본다) 또는 법인·단체를 말한다.
 - 가. 「방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률」 제21조의 각 호의 업무와 관련된 개인 또는 법인·단체
 - 나. 「방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률」 제25조에 따른 제재조치 등으로 직접 이익 또는 불이익을 받는 개인 또는 법인·단체
 - 다. 위원회에 대하여 민원사무를 신청하는 중이거나 신청하려는 것이 명백한 개인 또는 법인·단체
 - 라. 인·허가, 검사, 감사, 단속, 지도 등의 대상인 개인 또는 법인·단체
 - 마. 결정, 감정, 시험, 사정, 조정 등으로 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인 또는 법인·단체
 - 바. 위원회와 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 개인 또는 법인·단체
 - 사. 위원회에 대하여 특정한 행위를 요구하거나, 임직원의 직무상 권한의 행사 또는 불행사로 금전적 이해관계에 영향을 받는 개인 또는 법인·단체
 - 아. 정책·사업 등의 결정 또는 집행으로 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인 또는 법인·단체
 - 자. 그 밖에 위원장이 부패방지를 위하여 정하는 업무와 관련된 개인 또는 법인·단체
3. “직무관련임직원”이란 임직원의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 임직원 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
 - 가. 임직원의 소관 업무와 관련하여 직무상 명령을 받는 하급자
 - 나. 인사·예산·감사·상훈 또는 평가 등의 직무를 수행하는 임직원과 다른 임직원
 - 다. 사무를 위임·위탁하는 경우 그 사무의 위임·위탁을 받는 임직원